

Ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública Estadual – Comarca de Vitória/ES

Processo n. 5026724-11.2025.8.8.0024

LUIZ ROBERTO COGO e demais Agravantes, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve, vem, respeitosamente, perante V. Exa, **opor**, a tempo¹ e modo, o competente **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** face à sentença ID 90522269 que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes.

É de se pontuar que houve duas omissões e uma contradição, todas relevantes para assegurar a plena viabilização do controle recursal das questões constitucionais debatidas nos autos. São elas, em resumo estruturado:

- a. **Omissão 1: Não apreciação de uma das causas de pedir e pedido:** a sentença se ancorou na questão da alíquota (*art. 10 da Lei Estadual 10.011*), deixando de decidir sobre o pedido de reconhecimento de ineficácia do art. 12 do mesmo diploma legal, **referente à base de cálculo**, cuja lógica jurídica é distinta e autônoma em relação à alíquota;
- b. **Omissão 2:** o *decisum* **admite a possibilidade de revogação tácita imediata pela não recepção constitucional desde que identificada a incompatibilidade**, e conclui pela não revogação porque, entendeu o Magistrado, não haveria incompatibilidade. No entanto, **não discorre sobre a incompatibilidade**, de modo a não conectar premissa (*possível revogação*) com a conclusão (*não revogação*), impedindo argumento de apelação por ausência de premissa interpretativa (*i.e. por que não há incompatibilidade?*);
- c. **Contradição:** 3 *ratios decidendis* aparentemente contrárias entre si. O julgado tanto admite que a lei estadual não contempla progressividade, como também entende que há progressividade (*pela extensão argumentativa da existência de isenções de ITCMD*), como ainda defende que só expressamente pode haver revogação da lei incompatível. Essas são linhas conclusivas diversas e antagônicas.

¹ Da Tempestividade: A publicação da sentença ocorreu dia 24 de fevereiro de 2026.

RESUMO FÁTICO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ITCMD incidente sobre doação de cotas sociais realizada em julho de 2025, sob o fundamento de inexistência de base legal válida para a cobrança após a promulgação da Emenda Constitucional nº 132/2023.

2. Sustentam os impetrantes, em síntese, que a alteração promovida no art. 155, §1º, VI, da Constituição Federal tornou obrigatória a progressividade do ITCMD, o que teria acarretado a não recepção das disposições dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual nº 10.011/2013 que preveem alíquota fixa **E** (*argumento adicional*) base de cálculo incompatível com o novo modelo constitucional.

3. Diante da exigência administrativa do tributo (*ou o risco dela*), foi impetrado o *writ preventivo*, com pedido liminar para suspender a cobrança ou, subsidiariamente, autorizar o depósito judicial do valor controvertido.

4. Ao final, foi proferida sentença denegatória da segurança que, em linhas gerais, concluiu que a EC nº 132/2023 não possui aplicabilidade imediata para afastar a legislação estadual vigente, mantendo-se válida a Lei nº 10.011/2013 até a edição de norma local que discipline a progressividade do ITCMD. A tese central recursal será objeto de Apelação Cível no momento oportuno. Mas, antes, alguns pontos precisam ser aclarados, visto que o *decisum* como ora posto impede o completo e regular exercício recursal dos Impetrantes.

RAZÕES DE EMBARGOS

5. Como mencionado, esta peça detalhará três elementos validadores do embargo, sendo duas omissões e uma contradição, todas as quais concluem pela necessidade de esclarecimento em prol do regular exercício de defesa dos peticionários.

I. **Omissão 1:** Não apreciação de uma das causas de pedir e pedido

6. A sentença bem pontuou que os autores destrincharam a causa de pedir e os pedidos na impossibilidade de cobrança do ITCMD em razão da ilegalidade dos artigos 12 (*alíquota*), **10 e 13 (base de cálculo)** da Lei 10.011 após a EC 132:

“(c) com a promulgação da Emenda Constitucional 132/2023, a partir de 21 de dezembro de 2023, tornou-se obrigatória a progressividade da alíquota do ITCMD, o que teria implicado a imediata revogação por não recepção dos artigos 10, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.011/2013, que ainda preveem alíquota fixa de 4% e base de cálculo incompatível com a nova redação constitucional [...]”

7. A sentença arrazou diversas frentes no que pertine à progressividade da alíquota (art. 12), mas não teceu julgamento no tocante à inadequação legislativa quanto à formação da base de cálculo (art. 10 e 13).

8. Rememorando o argumento exordial, fora exposto que a alteração trazida pela EC 132/23 imputou duas modificações no sistema: **a)** obrigou a progressividade e; **b)** impôs que a base de cálculo calculada em razão do quinhão, legado ou doação, mas não quanto ao monte total transferido.

"Art. 155.

§ 1º

VI - será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação.

9. Capacidade contributiva, portanto, se alinha à parcela individualmente transmitida, mas não ao valor total dos bens ou direitos transmitidos ou doados, como incorretamente apregoa o art. 10 da Lei 10.011/ES:

Art. 10. A **base de cálculo** do imposto é o **valor venal dos bens ou direitos** ou o valor do título ou crédito, transmitidos ou doados. → Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte

Art. 13. **O valor do imposto a recolher será o resultado da aplicação da alíquota correspondente sobre a respectiva base de cálculo.** → Nada menciona sobre quinhão ou cota-parte

10. O artigo 13 da Lei 10.011 reforça a RMIT a considerar uma base de cálculo igualmente indevida, ineficaz e inexistente (*por revogação tática*) desde dezembro de 2023.

11. Em sede aclaratória, requer-se à V. Exa. que exponha as razões em relação à validade ou ilegalidade dos artigos 10 e 13, visto que se forem reconhecidos como não-recepcionados, faltaria um dos elementos da RMIT e, portanto, não haveria legalidade na exação fiscal, argumento completamente distinto da questão da progressividade da alíquota.

II. **Omissão 2: ausência de enfrentamento de questão chave (incompatibilidade)**

12. O MM. Magistrado reconhece (fls. 6) que o ordenamento jurídico aceita a revogação tácita imediata de leis infraconstitucionais através da não-recepção constitucional, e condiciona a extirpação imediata à existência de **incompatibilidade material**.

13. A omissão está em não discorrer sobre a compatibilidade entre os diplomas (Lei Estadual e CF), mas apenas concluir que não houve incompatibilidade e, assim, manter válido o artigo 12 da Lei 10.011 que define a alíquota em 4%. Vejamos o trecho da sentença:

“O efeito da não recepção é a retirada imediata da norma do sistema jurídico a partir da vigência do novo parâmetro constitucional, operando-se uma revogação tácita.” → **Premissa**

“Contudo, tal fenômeno exige uma incompatibilidade material absoluta e incontornável.” → **Condicionante a ser investigada na casuística**

“No caso vertente, a alteração promovida pela Emenda Constitucional n. 132/2023 ao art. 155, párr. 1º, VI da Carta Magna, que estabeleceu a obrigatoriedade da progressividade nas alíquotas do ITCMD, não possui o condão de extirpar automaticamente as legislações estaduais que preveem alíquotas fixas.” → **Conclusão**

14. Essa ausência de enfrentamento macula, com a devida vênia, o direito recursal, visto que essa pormenorização argumentativa é **extremamente essencial para o deslinde dessa tese em sede de STF**. Detalho este ponto:

15. De acordo com a jurimetria anexada aos autos (*e ora reanexada*), há duas visões claríssimas quanto ao tema de revogações tácitas no STF:

- i. 86% dos julgados sequer analisam a incompatibilidade material
- ii. **14% dos julgados passam por um crivo de análise profunda se há ou não incompatibilidade material para, se houver, decidir pela não receptividade** → **O D. Magistrado se afilia à essa corrente**

16. Para que essa linha de raciocínio esteja completa (*item ii*), **é imperiosa a profunda digressão sobre o porquê o Julgador entende não haver incompatibilidade**, do

contrário estes peticionários estariam limitados no seu argumento recursal que acabaria por se pautar apenas ou pela premissa ou pela conclusão, sem ter a ciência das razões jurídicas que levaram àquela conclusão de não haver incompatibilidade.

17. **Não há em nenhuma passagem sentencial o enfrentamento jurídico da incompatibilidade**, mas apenas a premissa e a conclusão. **Em contraponto**, dedicamos na petição inicial algumas páginas ao tema, notadamente demonstrando a **visão gramatical, teleológica, sistêmica** e a **legalidade estrita** para deixar claro, na visão destes que ora peticionam, que a incompatibilidade material é evidente e absoluta.

18. Diga-se, ainda, que Desembargador Ewerton Schawb Pinto, Relator do Agravo pertinente à este caso (5011205-68.2025.8.08.0000, *posteriormente desistido pela perda de objeto*) também reconhece que a lei estadual em apreço “**é incompatível [...] em relação à quantificação de sua incidência**”, sendo uma clara contradição com a permissão de cobrança, visto que o próprio julgador reconhece que a RMIT estaria incompleta no seu critério quantificação.

19. O esclarecimento se faz necessário: Qual o seria racional jurídico utilizado pelo Ilmo. Magistrado que leva à conclusão que os artigos 10, 12 e 13 não são material e absolutamente incompatíveis com a CF?

20. Como rebater a incompatibilidade **gramatical** entre os textos? Como rebater a visão **teleológica** que evidenciou a imperiosidade da progressividade imediata? Como ignorar a visão **sistêmica** dos arts. 24 CF, do caráter de norma geral vide art. 146, CF, da LINDB art. 2º? Como ignorar a **tipicidade cerrada** do direito tributário que impede a elasticidade de entendimentos de textos postos? Quais outros argumentos jurídicos, ignorados estes, permitem concluir por uma compatibilidade entre os textos legais da CF e da Lei Estadual 10.011?

21. Apenas com esse detalhamento, SMJ, é que a fundamentação estará completa de modo a permitir o devido direito recursal.

22. Na esteira dessa omissão, fica ainda uma contradição sobre qual **a ratio deciendi**, tema para o próximo elemento desses embargos.

III. **Contradição: *ratio decendi* (3 *ratios incompatíveis entre si*)**

23. A *quaestio iuris* não é trivial. Pugnando pelo máximo respeito por este Juízo, e com a devida vênia, passamos a dissecar a decisão embargada em três teses sentenciais (**TS**) para facilitar o argumento de que há uma aparente incompatibilidade entre elas.

24. **Tese Sentencial 1 – TS1:** Às fls. 6 da sentença, o Exmo. Magistrado reconhece a revogação tácita como elemento controlador do ordenamento jurídico e conclui que não há incompatibilidade no caso vertente que justifique a ineficácia da lei local.

25. **Tese Sentencial 2 – TS2:** Às fls. 7-8 a decisão entra na seara de que já existiria “real progressividade” uma vez que a lei prescreve critérios de isenção, e, assim, a progressividade seria ou 0% ou 4%. Diga-se: a linha magistral é a de que a Lei se mantém ativa (*foi recepcionada*) pois não deixou de prescrever a progressividade e, portanto, não foi revogada.

26. **Tese Sentencial 3 – TS3:** Às fls. 5-6 e depois 8-9, o argumento passa a ser que independente da incompatibilidade, a lei Estadual só poderia ser revogada de maneira expressa. Este é um argumento temporal de ajuste legislativo.

27. São três *ratios* distintas, e uma invalida a outra. Não está claro sobre qual delas recorrer, pois, reitera-se, uma anula a outra. Destinchamos.

28. Entender que não há incompatibilidade com a CF mesmo sem ter progressividade na Lei 10.011 (**TS1**) é diretamente incompatível com “reconhecer a progressividade através da isenção” (**TS2**), como também retiraria a necessidade de ajuste pelo Estado (**TS3**, *afinal, não estaria incompatível e não teria o que adaptar*).

29. Da mesma forma, se já há pretensa progressividade através da isenção (**TS2**), não haveria que se falar em incompatibilidade (**TS1**) e nem em caducidade para ajuste (**TS3**, *afinal, novamente, nada precisaria ser ajustado*).

30. A **TS3** ainda contraria a **TS1** de maneira ainda mais direta. A Tese Sentencial 3 parte da premissa de que a alíquota fixa só perderia sua eficácia se for expressamente revogada, o que é oposto ao reconhecimento de que normas incompatíveis são automaticamente revogadas pela não-recepção Constitucional.

31. É louvável o argumento consequencialista da decisão quando diz que “admitir a revogação imediata da alíquota fixa sem a concomitante entrada em vigor de novas faixas progressivas estaduais equivaleria a negar a própria existência do tributo [...]”. No entanto, o **wishful thinking**, com o qual coadunamos, não pode se sobrepor à leitura jurídica do ordenamento pátrio. Eventual lentidão legislativa não pode ultrapassar o controle de ajuste do Direito (revogações, LIND art. 2o e art. 24 CF).

32. Inegável que o Estado escolheu a inércia (como veiculado na mídia desde 2024 e reiterado ao final de 2025 que uma revisão ficará para 2027). Injusto, nos parece, transportar o peso da escolha da Administração Pública aos contribuintes como se o papel de norma geral impositiva da Carta Magna ficasse em segundo plano em prol da arrecadação.

33. Vale mencionar que o art. 18 da EC132 concedeu um prazo de 180 dias para o Congresso propor as leis de adaptação à nova ordem constitucional, prazo este que é analogamente perfeito aos Estados – há muito expirado.

34. Em rápida nota, o STF também decidiu em 2025 que o ITCMD não é arrecadação que se encaixa numa leitura de risco social ou de segurança jurídica, sendo imprópria a decisão de cunho consequencialista econômico (Tema 1214, da modulação dos efeitos).

35. Volvendo-se à *quaestio* deste tópico, o fato é que as razões de decidir estão, com o perdão da discordância, incompatíveis e, com isso, limitando o direito recursal.

DOS PEDIDOS

Assim sendo, requer-se que V. Exa. **receba e acolha** esses Embargos de Declaração, para, *prima facie*, abrir vistas ao Estado frente eventual efeito infringente e, em seguida, aclarar os pontos abordados para suprir as omissões e contradições elencadas.

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Vitória/ES, 2 de março de 2025.

LUCAS PIMENTA JUDICE
OABES 14.477